UMA

ANNEE UNIVERSITAIRE 2026-2027

……

TD DE DROIT CIVIL : LES PERSONNES

……

LICENCE EN DROIT 1ere ANNEE

Chargé de cours : M TRAORE

SEANCE N° 1 : LA PERSONNALITE JURIDIQUE ET LES DROITS DE LA PERSONNALITE

CONTROLE DE CONNAISSANCES

1. Qu'est- ce que la personnalité juridique ?
2. A quoi sert la règle « infans conceptus » ?
3. Peut-on avoir recours à la règle « infans conceptus » en cas de conception in vitro ?
4. Un enfant né avec des malformations congénitales a-t-il des droits ? Justifiez votre réponse.
5. La mort met fin à la personnalité juridique d'une personne physique. Qu'en pensez-vous ?
6. Les présumés absent et disparu qui réapparaissent peuvent-ils recouvrer tous leurs droits ? A quelles conditions ?
7. Distinguer l'absence de la disparition et de la non-présence.
8. Peut-on accorder la personnalité juridique à une chose ?
9. Peut-on, avec le consentement d'une personne, porter atteinte à son intégrité physique ?

CAS PRATIQUES

Résoudre les cas pratiques suivants :

CAS PRATIQUE 1 :

Le 31 mars 2012, alors qu'elle se trouve dans les locaux de la société CHOCOBI dont elle est la Directrice des Affaires Financières, Mme WERE-WERE Jolicou entend des coups de feu nourris. Renseignements pris, elle apprend qu'il s'agit d'une attaque du « sentier de gloire », un mouvement insurrectionnel lourdement armé, qui s'apprête à envahir la ville la plus riche du pays. Dans l'impossibilité de rejoindre son luxueux manoir sis à la « Cité des milliardaires », Mme WERE-WERE Jolicou s'abrite dans une pièce d'où elle informe, de son téléphone portable, son mari WERE-WERE Beauregard, de son infortune. Durant sept jours, elle donnera

régulièrement d ses nouvelles. Puis, profitant d'une accalmie, elle trouve refuge chez son frère dont l'appartement est dans un quartier environnant. Depuis lors, M. WERE-WERE Beauregard et ses enfants vivent dans l'angoisse étant sans nouvelles de leur épouse et mère. Aujourd'hui, M. WERE-WERE Beauregard souhaiterait se remarier avec le mannequin en vogue du moment, ZAHIA Ninkin-Ninkin. Peut-il contracter cette nouvelle union ?

CAS PRATIQUE 2

Depuis quelque temps l'état de santé de Fabien MAINSMAINCE n'est pas reluisant. Présentant un état de fatigue général, il marche difficilement, épuisé par la toux grasse qui altère sérieusement sa respiration. En outre, son corps est couvert d'étranges tâches noirâtres et de nombreux furoncles. Très connu de la scène politique MAINSMAINCE ne passe pas inaperçu. Un journaliste qui l'a reconnu au cours d'une de ses promenades au coucher du soleil, dans une tenue qui camouflait son corps amaigri, s'est empressé de faire paraître dans le quotidien « Zié voit » un article intitulé : « Homme politique et maladie du siècle ». Le journal prétend dans ledit article que MAINSMAINCE est atteint de SIDA. Pour étayer ses propos, il affiche une photo de MAINSMAINCE (prise le même soir où il l'a vu) suivi de la légende suivante : « Peut-on cacher le soleil de sa main ? ». En réalité, MAINSMAINCE souffre d'une tuberculose doublée d'un cancer de la peau. Choqué par ses écrits et la parution de sa photo dans le journal, MAINSMAINCE vient vous voir. Il souhaite faire réparer l'atteinte portée à son honneur.

COMMENTAIRE DE DECISION

Faire la fiche de la décision suivante :

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 décembre 1985 (Bull. I, 1985, n°339)

Sur le moyen unique : Vu le principe selon lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt ;

Attendu que Bernard Segers, au service de la société Comex, avait adhéré, le 20 août 1979, à une police d'assurance – groupe souscrite par son employeur pour son personnel auprès de la compagnie européenne d'assurances sur la vie (Euravie), laquelle garantissait, en cas de décès le paiement d'un capital d'un montant de 200% du salaire de base, majoré de 30% par enfant à charge vivant au foyer de l'assuré ; que Bernard Segers, déjà père de trois enfant, dont deux issus d'un premier mariage, a désigné comme bénéficiaire de l'assurance-groupe sa seconde épouse, Brigitte Segers, née Bonneau et, à défaut, ses enfants ; qu'il est décédé le 1e mars 1980

; que Mme Segers a mis au monde deux jumeaux le 24 mai 1980 ; que la compagnie Euravie lui a réglé la somme de 522 300 francs mais a refusé de tenir compte des deux enfants qui n'étaient pas nés au moment de la réalisation du risque ; que Mme Segers a, le 30 juillet 1981, assigné cet assureur en paiement de la somme complémentaire de 108 062 francs ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande, aux motifs essentiels que la seule bénéficiaire contractuellement désignée de l'assurance décès était Mme Segers, que la clause de la police était « envisagée comme une notion de simple fait et que les enfants simplement conçus dont il s'agit ne vivaient pas au foyer de l'assuré » ; Attendu cependant, que si les conditions d'application du contrat d'assurance décès doivent être appréciées au moment de la réalisation du risque, la détermination des enfants à charge vivant au foyer doit être faite en se conformant aux principes généraux du droit, spécialement à celui d'après lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt, étant observé que la majoration du capital-décès, lorsqu'il existe des enfants à charge, est destinée à faciliter l'entretien de ces enfants ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en écartant, pour le calcul de majoration du capital-décès, les enfants simplement conçus et qui, en l'espère, sont nés viables, la cour d'appel a violé la règle et le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule l'arrêt rendu le 24 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

UMA

ANNEE UNIVERSITAIRE 2026-2027

……

TD DE DROIT CIVIL : LES PERSONNES

……

LICENCE EN DROIT 1ere ANNEE

Chargé de cours : M TRAORE

SEANCE N° 2 : L'INDIVIDUALISATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE : LE NOM, LE DOMICILE ET L'ETAT CIVIL

CONTROLE DE CONNAISSANCES

1. Qu'est-ce que le nom ?
2. L'enfant légitime peut-il porter le nom patronymique de sa mère ?
3. Quel nom patronymique porte l'enfant naturel simple dont la filiation est établie en second lieu à l'égard du père ?
4. Le port du nom patronymique du père par l'enfant (né de la relation adultérine du mari) est-il automatique ?
5. L'enfant naturel adultérin par la mère doit-il porter le nom patronymique de l'amant ?
6. En plus du nom patronymique et des prénoms, l'acte d'état civil peut-il porter la mention des surnoms et pseudonymes ?
7. La femme mariée a-t-elle l'obligation de porter le nom patronymique de son époux ?
8. Le principe de l'immutabilité du nom patronymique est-il absolu ?
9. L'individu qui a pour prénom ''Sounougou'' (lieu où l'on jette les ordures en malinké) peut-il solliciter et obtenir le changement de son prénom ?
10. Le nom est-il véritablement inaliénable ?
11. Quel nom porte la femme veuve ?
12. Quel est le domicile de la femme mariée magistrat ?
13. Quelles sont les conditions de changement de domicile ?
14. Quels sont les caractères et intérêts rattachés au domicile ?
15. Etablissez une différence entre le domicile, la résidence et l'habitation.
16. Répondez par vrai ou faux en justifiant :
    - On peut changer de nom et de prénom.
    - Une personne peut avoir deux domiciles.
    - Le mineur émancipé a pour domicile celui de ses parents.

- Les majeurs qui servent ou qui travaillent habituellement chez autrui ont pour domicile celui de leurs parents.
- La femme mariée a pour domicile celui de son conjoint.

CAS PRATIQUES

CAS PRATIQUE 1

Monsieur DJEDJE GBADJIE, originaire de Divo, précisément de la Sous-préfecture de HIRE, est chirurgien au CHU de Treichville. Depuis cinq années, il réside dans la commune de Cocody où il vit avec sa fiancée SONIA et leurs trois enfants. Après son mariage, il décide de s'installer à HIRE où il fait construire une grande clinique médicale, pour exercer son art afin d'aider ses parents qui, pour la plupart, sont démunis. C'est ainsi qu'il passe tous ces week-end en compagnie de ses parents à HIRE où il a, par ailleurs, une grande plantation d'hévéa et de palmier à huile.

Madame DJEDJE, magistrate de formation, habituée des grands milieux urbains, refuse de suivre son mari dans cette localité et contraint même les enfants à la suivre. D'ailleurs, elle vient d'être affectée au Tribunal de première instance de Yopougon en qualité de Présidente dudit Tribunal. Préoccupé, monsieur DJEDJE GBADJIE vient vous voir : il voudrait savoir si le refus de son épouse est légal et s'il peut également saisir la Section du Tribunal de Divo afin de contraindre les trois enfants, Michael, Archille et Anita, âgés respectivement de 23 ans, 16 ans et 20 ans, à le rejoindre.

Par ailleurs, le désaccord du couple sur la détermination de leur domicile a eu pour conséquence le non-paiement du loyer de leur maison de Cocody depuis 6 mois. Le bailleur, monsieur SEA, veut assigner madame DJEDJE en paiement des loyers échus devant le Tribunal d'Abidjan Plateau. Il s'interroge sur la compétence de ce Tribunal.

Les enfants du couple n'ayant plus une éducation sérieuse du fait de la séparation de fait de leur parent, mènent une vie de débauche. Archille, ayant poignardé le fils du voisin, a été assigné par-devant la Section du Tribunal de Divo en réparation du préjudice. Déçu de son épouse, monsieur DJEDJE GBADJIE veut intenter une action en divorce et obtenir aussi la garde des enfants. Il s'interroge sur le Tribunal compétent.

Relevez les problèmes de droit et apportez-y les solutions appropriées !

CAS PRATIQUE 2

Le 11 avril 2011, Richard GROCOU et Angèle LONCOU s'étaient rencontrés lors d'une sortie des jeunes étudiants des universités privés. Depuis lors, les deux jeunes gens ne s'étaient plus quittés.

Cinq mois plus tard, Angèle avait annoncé à Richard GROCOU qu'elle portait une grossesse de deux moins. Richard qui avait peur des représailles de ses parents, proposait une interruption de grossesse. Angèle avait refusé car estimant qu'une telle pratique, même légale sous d'autres cieux, était contraire à sa foi religieuse. Richard décidait alors de ne plus revoir Angèle. Il lui avait d'ailleurs envoyé quelque jours après le suivant : « Je ne veux ni de cette grossesse ni de l'enfant qui va naître. Au revoir et surtout prend soin de m'oublier ».

Angèle avait mis au monde une jolie petite fille. Adrien GROUSOU, un oncle maternel d'Angèle LONCOU décidait de reconnaître la petite pour aider sa nièce. Elle lui avait alors donné le nom de son oncle et les prénoms suivants : Angèle Charlie Mapouka. Les agents du service d'état civil avaient refusé de prendre en compte le dernier prénom.

Depuis 2015, Richard GROCOU entreprend des démarches pour reconnaître la petite et lui donner son nom.

Par ailleurs, Angèle LONCOU avait rencontré un européen sur un site d'internet de rencontre « en même temps est mieux ». Le jeune belge s'était rendu en Côte d'Ivoire afin de se marier à Angèle LONCOU. Mais cette dernière n'avait pas pu produire un extrait d'acte de naissance, nécessaire à la constitution du dossier de mariage. Les registres d'état civil ont été emportés par le conflit post-électoral. Angèle LONCOU était désemparée et était allée dans le cabinet d'avocat le plus proche pour expliquer les différents problèmes.

Aidez l'avocat inexpérimenté qu'elle a rencontré à relever les problèmes et à les résoudre.

COMMENTAIRE DE DECISION

Faire la fiche de la décision suivante :

Doc I : Cass. Civ. 1ère, 15 mars 1988, D. 1988. 549, note J. Massip, JCP 1989. II. 21347, note Agostini

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi du 6 fructidor an II, ensemble les principes qui régissent le droit au nom ;

Attendu que le nom ne se perd pas par le non-usage ;

Attendu que M. Yves Saintecatherine a présenté au président du tribunal de grande instance une requête tendant à la rectification de son acte de naissance et des actes de naissance de son père, de son grand-père et de son arrière-grand-père ; qu'il exposait que le nom porté par ses ancêtres s'était toujours écrit " De Sainte-Catherine" et que c'est à la suite d'une erreur des services de l'état civil commise lors de l'établissement de l'acte de naissance de son arrière-grand-père, en 1860, que le nom avait été écrit sans particule ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. Saintecatherine de son action aux motifs, tant propres qu'adoptés, que l'erreur manifeste du rédacteur de 1860, qui s'est constamment renouvelée à chaque acte postérieur a été acceptée par toute la famille ; qu'à partir de 1860 il ne s'est plus trouvé de membre de la famille à porter le nom avec la particule ; que devant cette carence totale force est de reconnaître que la famille de l'intéressé avait purement et simplement renoncé au port de la particule et que cette renonciation s'est perpétuée pendant plus de 100 ans ; que l'arrêt énonce encore que la longue possession par la famille de l'intéressé d'un nom dépourvu de particule, possession constante uniformément prolongée pendant plus d'un siècle, fait obstacle aujourd'hui à ce que M. Saintecatherine puisse en relever l'usage ;

Attendu cependant que, si la possession loyale et prolongée d'un nom est propre à conférer à l'individu qui le porte le droit à ce nom, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, qu'il n'a pas perdu en raison de l'usage d'un autre nom par ses ascendants les plus proches ; que dès lors en se déterminant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

UMA

ANNEE UNIVERSITAIRE 2026-2027

……

TD DE DROIT CIVIL : LES PERSONNES

……

LICENCE EN DROIT 1ere ANNEE

Chargé de cours : M TRAORE

SEANCE N° 3 : LES INCAPACITES

CONTROLE DE CONNAISSANCES

1. Comparer la personnalité juridique et la capacité juridique.
2. Définissez les notions suivantes : mineur, mineur émancipé, majeur, majeur incapable.
3. Donnez la définition de la notion d'incapacité et précisez en les différentes catégories.
4. Comment le droit ivoirien protège-t-il le mineur et le majeur incapable?
5. Quels sont les actes juridiques que le mineur peut accomplir?
6. A quelles conditions le majeur en tutelle peut-il contracter mariage?
7. Quel est le sort des actes passés par le majeur incapable antérieurement à la publication de la décision d'ouverture de la tutelle?
8. Un majeur incapable qui ne bénéficie d'aucun régime de protection est-il responsable de son fait ayant causé un dommage à autrui ?
9. Peut-on engager la responsabilité d'un mineur ?

CAS PRATIQUE

Cas pratique : Les Zinzins

Papitou, 11 ans, achète régulièrement des bonbons chez le boutiquier du quartier. Ayant reçu de la part de son oncle la somme de 20.000 F à l'occasion de son anniversaire, il n'a pas fermé ses yeux de la nuit. Dès les premières lueurs du jour, il est sorti du lit et a guetté l'ouverture du magasin, situé à quelques encablures de sa maison, pour y acheter un jouet de 18.000F.

Un autre de ses oncles, surnommé « le disjoncté », est par moment plongé dans un état d'absence de lucidité. Alors que son épouse et ses parents hésitent quant à le faire prendre en charge par l'hôpital psychiatrique de Bingerville, voire obtenir du juge une constatation judiciaire de son état, ce dernier vend le véhicule que lui a récemment offert son fils, à un prix

tout de même raisonnable. Excédé par les reproches qui lui sont faits depuis cette date par son épouse, il saisit le juge aux fins de divorce.

Le grand cousin de Papitou, Yêrêgahou, quant à lui est marié à Douahoudjiguila, une dame très riche qui, à la suite d'un accident de la circulation, est devenue hémiplégique. Il voudrait obtenir, dans la situation de son épouse, la tutelle ou, à tout le moins, la curatelle.

Appréciez la validité des actes accomplis par chacun des protagonistes au regard de sa situation.

COMMENTAIRE DE DECISION

Faire la fiche de la décision suivante :

Commentez l'arrêt n° 500 du 18 mai 2011 (10-23.114) - Cour de cassation - Première chambre civile

Attendu que le 7 juillet 2000, Mme X... a souscrit auprès de la société Legal et General France un contrat de capitalisation pour elle-même et un contrat de capitalisation au nom de son fils, alors mineur, A... Z... ; que le même jour, elle a souscrit un contrat d'assurance-vie pour ellemême et deux contrats d'assurance-vie, l'un au nom de son fils, S... Y..., et l'autre au nom de sa fille, A... Y... ; que le 25 juillet 2000, Mme X... a souscrit à son nom trois nouveaux contrats de capitalisation, dont elle a, le 27 janvier 2001, donné la nue-propriété à chacun de ses trois enfants ; qu'elle a ultérieurement procédé au rachat de sept de ces neuf contrats ; qu'en ce qui concerne les deux derniers contrats non rachetés, Mme X... a, le 12 mai 2004, exercé la faculté prorogée de renonciation au contrat souscrit au nom de son fils, A... Z..., et au contrat souscrit à son nom, mais dont elle avait donné la nue-propriété à ce dernier ; que, par assignation du 27 septembre 2004, Mme X..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de son fils mineur, a demandé la restitution des sommes versées sur ces deux contrats et, pour ce qui est des autres contrats, des dommages-intérêts en raison des manquements de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information ; qu'A... Y... et S... Y..., devenus majeurs, sont intervenus volontairement à l'instance ; que, par jugement du 30 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Legal et General France à restituer à Mme X... les sommes versées sur les deux contrats non rachetés, et a débouté les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts pour les autres contrats ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Legal et Général France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2010) d'avoir déclaré Mme X... recevable à exercer au nom de son fils A... Z..., alors mineur, la faculté

de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances pour les contrats n° 8074837/9 et n° 8075090/4 et d'avoir en conséquence condamné la société Legal et General France à restituer les sommes versées sur ces deux contrats alors, selon le moyen, que Mme X... ne pouvait pas procéder seule, sans autorisation du juge des tutelles, à la renonciation au contrat d'assurance vie souscrit au nom de son fils mineur, qui constituait un acte de disposition ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 389-5 du code civil ;

Mais attendu que la renonciation à un contrat d'assurance-vie s'analysant en un acte d'administration c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'un tel acte pouvait être exercé par Mme X..., en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, seule, sans autorisation du juge des tutelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

BIBLIOGRAPHIE

A) Doctrine

ALLA K. E., Les personnes- La famille, Abidjan, Éditions ABC, 2022

ASSI ESSO A-M.H, Droit Civil- Les personnes, 6ème Édition, Abidjan, Collection Précis de Droit Ivoirien, UIBA, 2022.

BROU K. M, Droit Civil, Droit des personnes et de la famille, Abidjan, Éditions ABC, 2020.

COULIBALY M.K., Droit civil : Droit des personnes et de la famille, Abidjan, Éditions ABC, 2018.

B) Textes juridiques

Code civil I - Les personnes et la famille, édition 2024

Loi n° 2022-885 du 23 novembre 2023 relative à l'absence et la disparition, JORCI du 22 décembre 2022.